

Conditions Générales de Location (CGV)

Mise à jour : 08.10.2026 / AK

1 Champ d'application et intégration contractuelle

Les présentes Conditions Générales de Location (« CGV ») s'appliquent à tous les contrats de location de véhicules conclus avec Rigitrade AG (le « Loueur »).

En signant le contrat de location, le Locataire reconnaît avoir pris connaissance des présentes CGV, les accepte dans leur intégralité et reconnaît qu'elles font partie intégrante du contrat de location.

2 Utilisations interdites et conséquences

2.1 Utilisations strictement interdites

Le véhicule loué ne peut être utilisé que pour un usage privé ou pour le transport professionnel de personnes (par exemple Uber ou Bolt).

Sont strictement interdits :

- a) le prêt, la mise à disposition à des tiers, la sous-location ou la vente du véhicule ;
- b) l'utilisation du véhicule pour commettre ou faciliter une infraction pénale ;
- c) la conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants ;
- d) tout franchissement non autorisé des frontières ;
- e) le fait de fumer dans le véhicule, y compris les cigarettes électroniques ;
- f) toute manipulation, désactivation ou altération du système de géolocalisation (GPS).

2.2 Conséquences

Le Loueur est en droit de résilier immédiatement le contrat de location, sans préavis.

Le Loueur se réserve également le droit de réclamer des dommages-intérêts et d'engager toute procédure civile ou pénale appropriée.

3 Frais, exploitation du véhicule, conditions relatives au transport

professionnel de personnes et entretien

3.1 Frais à la charge du Locataire

Le Locataire supporte notamment les frais suivants :

- Carburant (essence sans plomb 95 ou 98)
- Nettoyage du véhicule
- Frais de stationnement
- Péages, vignette autoroutière et autres redevances routières
- Frais administratifs
- Frais de remorquage et de gardiennage

3.2 Frais à la charge du Loueur

Le Loueur prend en charge :

- Les entretiens périodiques
- Les pneus été/hiver
- Les réparations mécaniques résultant d'une usure normale (hors mauvaise utilisation)
- L'impôt sur les véhicules
- L'assurance responsabilité civile obligatoire

3.3 Devoir de diligence et contrôles

Avant chaque trajet, le Locataire doit vérifier :

- le niveau d'huile moteur ;
- le niveau du liquide de refroidissement ;
- la pression des pneus ;
- le bon fonctionnement de l'éclairage ;
- les voyants du tableau de bord.

En cas d'apparition d'un voyant d'alerte, le Locataire doit immédiatement interrompre son trajet et informer le Loueur sans délai.

3.4 Propreté du véhicule

Le véhicule doit être restitué dans un état de propreté satisfaisant.

En cas de salissures excessives nécessitant un nettoyage professionnel spécialisé, les frais réels de nettoyage seront facturés au Locataire, avec un minimum de CHF 150.00.

3.5 Clés, documents, cartes de recharge et plaques d'immatriculation

Toute perte des clés du véhicule, du certificat d'immatriculation, des plaques d'immatriculation ou des cartes de recharge mises à disposition doit être signalée immédiatement au Loueur.

Le Locataire est responsable de tous les frais de remplacement ainsi que de l'ensemble des frais et coûts administratifs qui en découlent.

3.6 Conditions relatives au transport professionnel de personnes

Pendant toute la durée de la location, le Locataire est tenu de respecter toutes les exigences légales et réglementaires applicables au transport professionnel de personnes.

Il lui incombe de veiller à ce que tous les permis, autorisations et agréments requis demeurent valables pendant toute la durée de la location, y compris le respect des exigences imposées par les plateformes de mise en relation utilisées (telles qu'Uber ou Bolt) ainsi que les autorisations BPT (transport professionnel de personnes).

4 Assurance et responsabilité

4.1 Assurance

Lorsque cela est indiqué dans le contrat de location, le véhicule bénéficie d'une assurance couvrant le transport professionnel de personnes (BPT).

4.2 Responsabilité du Locataire

Dans les limites autorisées par la loi, le Locataire est responsable :

- des franchises d'assurance ;
- des infractions routières et amendes ;
- des réclamations légitimes de tiers résultant de faits imputables au

Locataire ;

- des dommages non couverts par l'assurance ;
- des dommages résultant d'une faute grave ou intentionnelle ;
- de la franchise convenue et/ou des frais supplémentaires en cas de perte totale du véhicule lorsque ceux-ci ne sont pas couverts par l'assurance.

5 Clauses pénales

(Articles 160 et suivants du Code suisse des obligations) Le Loueur se réserve le droit de réclamer un dommage supérieur aux montants des pénalités contractuelles ci-dessous.

Toute pénalité contractuelle déjà payée sera imputée sur le dommage effectivement prouvé lorsque la loi l'exige.

Les pénalités forfaitaires suivantes sont applicables :

Manquement contractuel	Pénalité contractuelle
Restitution tardive (par jour commencé)	CHF 100.00

Fausse adresse	CHF 500.00
Conducteur non autorisé	CHF 500.00
Fumer dans le véhicule	CHF 250.00
Manipulation ou désactivation du GPS	CHF 800.00
Défaut de déclaration d'un accident	CHF 500.00

6 Géolocalisation GPS et immobilisation à distance

Le véhicule est équipé d'un système GPS utilisé à des fins de prévention du vol, de gestion de flotte, de respect des zones géographiques autorisées (géorepérage) et de sécurité.

Le Locataire reconnaît en avoir été informé et consent expressément à ce que le Loueur puisse, en cas de défaut de paiement (notamment en cas de loyer impayé) ou de violation grave du contrat (notamment transfert non autorisé du véhicule, manipulation du GPS ou utilisation abusive), procéder à l'immobilisation à distance du véhicule et le récupérer afin de protéger son droit de propriété, dans la mesure où cela est techniquement possible et autorisé par la loi.

Dans les limites autorisées par la loi, le Locataire ne pourra prétendre à aucun dommage-intérêt résultant d'une immobilisation à distance effectuée légalement.

7 Restitution du véhicule, véhicule de remplacement et caution

7.1 Restitution

Le véhicule doit être restitué avec l'ensemble des clés, documents et accessoires dans un état équivalent à celui de sa remise, compte tenu de l'usure normale.

7.2 Véhicule de remplacement

En cas de panne ou de défaillance technique non imputable au Locataire, le Loueur s'efforcera, sous réserve de disponibilité, de fournir un véhicule de remplacement équivalent.

Sauf engagement écrit exprès du Loueur, le Locataire ne dispose d'aucun droit automatique à un véhicule de remplacement.

Dans les limites autorisées par la loi, toute autre demande d'indemnisation est exclue.

7.3 Remboursement de la caution

La caution est remboursée dans un délai de 10 jours ouvrables (2 semaines) après la fin de la location.

8 Procédure en cas d'accident, de panne ou de dommage

Procédure en cas d'accident

En cas d'accident, le Locataire doit :

- sécuriser le lieu de l'accident ;
- porter assistance aux personnes blessées ;
- appeler les services d'urgence (144) ;
- prévenir la police en cas de blessure, de responsabilité incertaine ou lorsque la loi l'exige ;
- ne reconnaître aucune responsabilité ;
- prendre des photographies ;
- remplir un constat d'accident ;
- informer le Loueur dans un délai de 24 heures.

Le non-respect de cette obligation entraîne une pénalité contractuelle de CHF 500,- Procédure en cas de panne En cas de panne technique, le Locataire ne peut faire effectuer de réparations sans l'accord préalable du Loueur, sauf s'il s'agit de mesures d'urgence destinées à prévenir un danger immédiat ou des dommages supplémentaires.

9 Informations juridiques et réserves

Si le véhicule n'est pas restitué dans le délai imparti après l'expiration du contrat ou après une résiliation immédiate malgré une demande de restitution, le Loueur se réserve le droit de faire examiner juridiquement la situation et, le cas échéant, de saisir les autorités pénales compétentes.

Selon les circonstances concrètes, un tel comportement peut constituer une infraction pénale.

10 Frais administratifs

Les frais administratifs suivants peuvent être facturés :

Prestation administrative	Montant
Frais de traitement d'une amende routière	CHF 20.00
Frais de rappel	CHF 20.00
Frais d'ouverture d'une procédure de poursuite	CHF 80.00
Récupération du véhicule	Minimum CHF 400.00, plus les frais effectivement engagés
Frais de gardiennage	CHF 50.00 par jour

11 Exactitude des informations et tromperie

11.1 Exactitude des informations

Par sa signature, le Locataire confirme que toutes les informations qu'il a fournies ainsi que tous les documents d'identité, autorisations, permis de conduire et autres documents qu'il a remis sont complets, véridiques et valables. Cela vaut en particulier pour les informations relatives à sa personne, à son identité, à son adresse de domicile et à son adresse postale, à ses coordonnées et à sa solvabilité, ainsi que pour toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'examen de son droit de louer et à la remise du véhicule.

Le Locataire s'engage à informer sans délai le Loueur de toute modification de ces circonstances et à fournir à tout moment, sur demande, des justificatifs actuels de son identité, de son domicile, de sa joignabilité et de son droit d'utiliser le véhicule.

11.2 Tromperie et responsabilité

Le Locataire sait que l'indication véridique de son identité, de son adresse de domicile et de son adresse postale, de sa joignabilité, de sa solvabilité ainsi que des conditions requises pour la remise du véhicule constitue une base essentielle de la conclusion du contrat et de la remise du véhicule.

Des indications intentionnellement fausses ou trompeuses ainsi que des documents falsifiés ou non valables - en particulier lorsqu'ils servent à dissimuler l'identité, le domicile, la joignabilité ou la solvabilité du Locataire ou à amener ainsi le Loueur à remettre le véhicule - peuvent constituer un dol et entraîner des conséquences pénales, notamment pour escroquerie selon l'art. 146 CP ou faux dans les titres selon l'art. 251 CP, pour autant que les conditions légales soient remplies.

Le Locataire répond, conformément aux dispositions légales, de tous les dommages, frais et dépenses que le Loueur subit en raison d'informations ou de documents faux, incomplets ou trompeurs. Cela comprend notamment les pertes de loyer, les frais de rapatriement du véhicule, les charges administratives ainsi que les frais d'encaissement et de poursuite judiciaire, dans la mesure où ceux-ci sont dus en vertu de la loi et doivent être remboursés par le Locataire.

12 Dispositions générales

Absence de renonciation (No Waiver)

Le fait pour le Loueur de ne pas exercer un droit ne saurait être interprété comme une renonciation à ce droit.

Force majeure

Le Loueur ne pourra être tenu responsable de tout retard ou empêchement d'exécution résultant d'un cas de force majeure.

Intégralité de l'accord (Entire Agreement)

Le contrat de location et les présentes CGV constituent l'intégralité de l'accord conclu entre les parties et remplacent tout accord ou arrangement antérieur, oral ou écrit.

Clause de divisibilité (Severability)

Si l'une des dispositions des présentes CGV ou du contrat de location est déclarée nulle ou inapplicable, les autres dispositions demeureront pleinement valables et applicables.

Dispositions finales

Toute modification ou tout complément au contrat de location ou aux présentes CGV doit être effectué par écrit.

Le contrat de location et les présentes CGV sont exclusivement régis par le droit suisse.

Le for juridique exclusif est fixé à Embrach (Suisse), dans la mesure où la loi l'autorise.